

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – APOSENTADORIAS E PENSÕES III

APOSENTADORIA DE SERVIDORES PÚBLICOS

Aposentadoria Voluntária

No quadro atual, as regras para a aposentadoria voluntária são:

- **Idade mínima:** 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, tanto no RGPS quanto no RPPS;
- **Fim da aposentadoria por tempo de contribuição:** antes da reforma, existiam as modalidades de aposentadoria integral e de aposentadoria proporcional e, após estas, continuou-se com a aposentadoria proporcional e acrescentou-se a aposentadoria não proporcional. Agora, após a reforma, a aposentadoria por tempo de contribuição não possui mais vigência, sendo válida no quadro atual da previdência a **aposentadoria por idade mínima**, exposta anteriormente. Não obstante, deve-se ressaltar que o tempo de contribuição não foi de todo excluído, tendo ainda seus efeitos no cálculo da aposentadoria;
- **Proibição expressa de criação de outros regimes próprios:** modificação trazida pela Emenda Constitucional n. 103/2019; e
- **Limites mínimo (um salário mínimo) e máximo (teto do RGPS):** aplica-se a quem entrou **depois** da Emenda Constitucional n. 41/2003, que criou a FUNPRESP. Os cidadãos que entraram **antes** da Emenda Constitucional n. 41/2003 e não aderiram à FUNPRESP, por sua vez, podem contribuir e receber até o limite do teto.

Veja a seguir a tabela que esquematiza a aposentadoria voluntária de servidor público federal pelo RPPS **pós EC n. 103/2019**. Destaca-se que as disposições aqui apresentadas **não se aplicam aos servidores da iniciativa privada**.

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL PELO RPPS PÓS EC N. 103/2019

	Homem	Mulher
Tempo de serviço público	10	10
Tempo no cargo efetivo	5	5
Idade	65	62
Contribuição	25	25



O PULO DO GATO

Sobre o tempo no cargo efetivo, é extremamente importante que o examinando tenha em mente que existe um caso em que não é necessário que o tempo de 5 anos no cargo efetivo seja completamente concluído pelo ocupante para que este possa se aposentar. Segundo entendimento do STF, se o servidor público cumpre **carreira escalonada**, **não é necessário que o mesmo permaneça durante 5 anos no último cargo para se aposentar**, sendo considerado, nestes casos, o tempo de contribuição de toda a carreira do servidor e não somente o cumprimento dos 5 anos finais de seu último cargo efetivo. Esteja muito atento a este ponto, visto que costuma ser cobrado pelas bancas de concurso.

Deve-se destacar que no RGPS o tempo de contribuição para homens é de **20 anos** e para mulheres, **15 anos**, o que atesta que a situação dos servidores públicos em comparação com os servidores da iniciativa privada, no que diz respeito à aposentadoria voluntária, se agravou consideravelmente após a reforma.

Forma de Cálculo do Benefício

O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a **60% (sessenta por cento)** – que equivale a **20 anos** – **da média aritmética simples** dos salários de contribuição e das remunerações correspondentes a **100% (cem por cento) do período contributivo** desde a competência julho/1994 (marco de início do Plano Real), ou desde o início da contribuição, se o servidor tomou posse após essa data. É necessário chamar atenção para o fato de que a equivalência estabelecida entre os 60% da média aritmética simples e os 20 anos de contribuição do servidor público é uma regra geral da Constituição Federal, que se aplica tanto ao RGPS quanto ao RPPS.

Ora, no quadro do RPPS apresentado anteriormente, viu-se que o servidor público deve ter, no mínimo, 25 anos de contribuição com a previdência para ter direito à aposentadoria voluntária, o que, portanto, conflita com a disposição da regra geral da CF que considera somente 20 anos de contribuição. Neste caso, pela regra geral, estabelece-se que aos 20 anos de contribuição (60%) acrescenta-se **2% por ano**, o que resulta no fato de que, para os servidores (RPPS), o cálculo da aposentadoria se inicia não a partir de 60%, mas a partir de **70% (setenta por cento)**, conforme o seguinte cálculo: $60\% + 5 \text{ (anos)} \times 2\% \text{ (por ano)} = 70\%$.



10m

ANOTAÇÕES



Ao realizar o cálculo do benefício, é capaz que, em alguns casos, o cálculo ultrapasse os 100% de toda a contribuição que o servidor realizou durante os anos em que trabalhou. Deve-se ter em mente, todavia, que o cálculo do benefício, ainda que ultrapasse 100% das contribuições, **não pode ultrapassar o teto**, o que significa que a porcentagem que ultrapassa o teto de 100% é **perdida** pelo servidor.

ATENÇÃO

Cabe destacar que, segundo o entendimento do STF, **a soma da pensão por morte e da remuneração não pode superar o teto constitucional**. Num caso, por exemplo, em que um cônjuge morre e seu companheiro(a) possui uma remuneração perto do teto constitucional, este último não terá o direito de receber a pensão por morte do cônjuge falecido em face da afirmação acima mencionada. Tome nota deste ponto.

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

A FUNPRESP é vinculada ao Poder Executivo, ao Poder Judiciário e ao Poder Legislativo. Após a Emenda Constitucional n. 103/2019, a FUNPRESP passou a depender da **determinação de criação de previdência complementar**. Deve-se lembrar que, antes da Emenda Constitucional n. 103/2019, as entidades de previdência complementar eram entidades fechadas; agora, a previdência complementar pode ser regida **tanto por entidades fechadas quanto por entidades abertas**: em outras palavras, os servidores podem optar por entregar sua previdência aos grandes bancos, para que estes possam regulá-la.

APOSENTADORIAS ESPECIAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS

A Constituição Federal dispõe que não podem haver critérios diferentes para a aposentadoria entre os cidadãos, sejam estes parlamentares, oficiais de justiça, policiais judiciais, juízes, promotores, defensores etc., **salvo os cidadãos que se encontram nas situações que veremos a seguir**.

Pessoas com Deficiência

As pessoas com deficiência atendem às seguintes especificidades:

- Não tem idade mínima;

ANOTAÇÕES

- Considera o grau da deficiência;
- Exige mínimo de 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo efetivo;
- Utilização da mesma LC aplicada aos trabalhadores do RGPS.

Vê-se, portanto, que, no serviço público e no INSS, as PCDs atendem a *quase* todas as regras dos demais servidores públicos, com a diferença de que, no RGPS, não está prevista a especificidade de 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo efetivo.

Observe o disposto no **art. 3º**:

Art. 3º É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições:

- I. aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave;
- II. aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada;
- III. aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou
- IV. aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período.

Carreiras Policiais

Em grande medida, as carreiras policiais foram as menos prejudicadas pela Emenda Constitucional n. 103/2019. Veja a seguir suas especificidades:

- Regras iguais para homens e mulheres; e
- Abrangidos: PF, PRF, PFF, PPF* (na Constituição Federal, Agente Penitenciário Federal), PPDF* (na Constituição Federal, Agente Penitenciário do Distrito Federal) – ressaltando-se com o “*” que a Emenda Constitucional n. 103/2019 não modificou a aposentadoria dos servidores estaduais nem dos servidores municipais – e PCDF, agentes socioeducativos federais*, Polícia Legislativa da CD e do SF.

Em contraposição a estes policiais, ficaram de fora os policiais estaduais e policiais municipais. Cabe destacar também que os militares (Polícia Militar, Bombeiros) não se aposentam pelas regras dos civis, mas pelas regras do sistema de proteção social.



25m

ANOTAÇÕES

Veja a seguir o esquema de aposentadoria nas carreiras policiais:

CARREIRAS POLICIAIS

	Homem	Mulher
Idade	55	55
Contribuição	30	30
Tempo na carreira	25	25

Atividades Prejudiciais à Saúde

Observe a tabela que apresenta as especificidades da aposentadoria dos servidores que desempenham atividades prejudiciais à saúde:

ATIVIDADES PREJUDICIAIS À SAÚDE

	Homem	Mulher
Idade	60	60
Contribuição	25	25
Tempo no serviço público	10	10
Tempo na carreira	5	5

Professores

De início, é necessário destacar que a aposentadoria dos professores é aquela **mais cobrada pelas bancas de concurso** e, por conseguinte, é necessário que o examinando tenha uma especial atenção às suas especificidades.

A aposentadoria dos professores abrange a **Educação Infantil**, o **Ensino Fundamental** e o **Ensino Médio**. Para fins de prova, o que deve ser guardado pelo examinando, dentre outras coisas, é que, **com a reforma, a redução que se aplicava tanto ao tempo de contri-**

ANOTAÇÕES

buição quanto à idade para os professores se aplica, agora, somente à idade. Segundo o entendimento do STF: “*para a concessão de aposentadoria especial de que trata o art. 40, parágrafo 5º, da Constituição, **conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimento de ensino infantil ou de ensino fundamental e médio***”.

Dessa forma, fica assim disposta as especificidades da aposentadoria dos professores:

PROFESSORES		
	Homem	Mulher
Idade	60	57
Contribuição	25	25
Tempo no serviço público	10	10
Tempo na carreira	5	5

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
